

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३३(२) नुसार दिव्यांगांसाठी नगर विकास विभागांतर्गत पद सुनिश्चिती करण्यासाठी तज्ञ समिती गठीत करणे व कार्यपध्दती विहित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक:-दिव्यांग-२०२६/सं.क्र.४२१/प्र.क्र.४६/नवि-२८,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक :- ०९ जुलै, २०२६

- संदर्भ:-** १) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग- २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०.
३) केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१
४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२१.
५) केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दि.०८ नोव्हेंबर, २०२४.
६) दिव्यांग कल्याण विभागाचे शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०२५/प्र.क्र.२६/कार्यासन १/E-१४५८४९५, दि. ०३ डिसेंबर, २०२५.

प्रस्तावना:-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ संपूर्ण देशभरात दिनांक १७ एप्रिल, २०१७ पासून लागू करण्यात आला असून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, १९९५ निरसित करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अन्वये दिव्यांगांच्या २१ दिव्यांग प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३४ नुसार सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. सदर आरक्षण दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने केले आहे. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था, महामंडळे इ. मध्ये पदांचा आढावा घेऊन कलम ३३ अन्वये दिव्यांगांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे.

सदर कार्यपद्धती करताना कोणत्याही दिव्यांगावर अन्याय होणार नाही, तसेच विभागाच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होणार नाही यानुसार कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने संदर्भ क्र.६ अन्वये एकसमान कार्यपध्दती (SOP) निश्चित केली आहे.

त्यानुसार संदर्भ क्र.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार दिव्यांगासाठी नगर विकास विभागांतर्गत पद सुनिश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.

शासन निर्णय:-

दिव्यांगांसाठी नगर विकास विभागांतर्गत पद सुनिश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	नाव / पदनाम, विभाग	पदनाम
१	अपर मुख्य सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
२	विभाग प्रमुख नेत्र चिकित्सा विभाग (नेत्र), लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई	सदस्य
३	विभाग प्रमुख, कान, नाक, घसा चिकित्सा विभाग (कर्णबधीरता), लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई	सदस्य
४	विभाग प्रमुख, मज्जातंतू चिकित्सा विभाग (सेरेब्रल पाल्सी), सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय व KEM रुग्णालय, मुंबई	सदस्य
५	विभाग प्रमुख, अस्थिव्यंग चिकित्सा विभाग (शारीरिक दिव्यांगता), सेठ गोवर्धनदास सुंदरदास वैद्यकीय महाविद्यालय व KEM रुग्णालय, मुंबई	सदस्य
६	सह सचिव / उप सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२८)	सदस्य सचिव
७	संबंधित सह सचिव / उप सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
८	श्री. अनिलकुमार उगले, अवर सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
९	श्री. पारसनाथ चव्हाण, लिपिक टंकलेखक, नगर विकास विभाग	सदस्य

२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३४ नुसार सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. कलम ३३ अन्वये शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था, महामंडळे इ. मध्ये पदांचा आढावा घेऊन दिव्यांगांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने दिव्यांगांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धत विहित करण्यात येत आहे.

i. समितीने सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, तसेच केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगारातील जागतिक मानके विचारात घेऊन त्यांच्या आस्थापनांतील विशिष्ट श्रेणीतील दिव्यांगत्वासाठी प्रत्येक/सर्व संवर्गाच्या योग्यतेचा अभ्यास करून विभागातील सर्व संवर्गासाठी पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे, याबाबत परिशिष्ट "अ" प्रमाणे दिव्यांग कल्याण विभागास प्रस्ताव सादर करावा.

ii. एखाद्या संवर्गासाठी पदसुनिश्चितीमधून सूट द्यावयाची असल्यास सदर समितीने त्याबाबतचा प्रस्ताव दिव्यांग कल्याण विभागास समर्पक कारणमीमांसेसह सादर करावा.

iii. सदर समितीने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ३३(३) अन्वये, किमान ३ वर्षातून एकदा पदसुनिश्चिती केलेल्या संवर्गांचा आढावा घ्यावा.

iv. यापूर्वी एखादा संवर्ग लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांसाठी राखीव असल्यास सदर संवर्ग त्या लक्षणीय दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित राहील.

v. जे पद निम्न स्तरावर (फिडर केडर) दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केले असेल अशा पदाच्या पदोन्नती साखळीतील सर्व संवर्ग सदर दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित राहतील. (If a post is identified in the feeder grade, all the posts in the promotional grade should also stand identified.)

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२६०७०९१८१९०८९१२५ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(सुशिला पवार)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३२.
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ३) मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ४) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास विभाग) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ५) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ६) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई.
- ७) सर्व सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
- ८) निवड नस्ती (नवि-२८).